

Karteikarten Fortsetzungsfeststellungsklage — Prüfungsschema § 113 I 4 VwGO

9 Karten zum Selbstabfragen — Verwaltungsprozessrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg, statthafte Klageart und Erledigung — 1. Verwaltungsrechtsweg: Was ist damit gemeint?

Nach § 40 I 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet bei einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art, für die keine abdrängende Sonderzuweisung besteht. Die Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, wenn die streitentscheidenden Normen nach der modifizierten Subjektstheorie ausschließlich einen Träger öffentlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigen oder verpflichten; an der Rechtsnatur ändert die Erledigung nichts.

KARTE 2 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg, statthafte Klageart und Erledigung — 2. Statthafte Klageart — direkte Anwendung: Was ist damit gemeint?

§ 113 I 4 VwGO ist unmittelbar anwendbar, wenn sich ein durch Anfechtungsklage angegriffener Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt. Der Kläger stellt seinen Antrag auf Feststellung um, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist; der Übergang von der Anfechtungs- zur Fortsetzungsfeststellungsklage ist nach h. M. keine Klageänderung im Sinne des § 91 VwGO, sondern eine privilegierte Antragsbeschränkung.

KARTE 3 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg, statthafte Klageart und Erledigung — 3. Statthafte Klageart — analoge Anwendung bei Erledigung vor Klageerhebung: Was ist damit gemeint?

Erledigt sich der Verwaltungsakt bereits vor Klageerhebung, ist § 113 I 4 VwGO nach h. M. analog anzuwenden: Es besteht eine planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage, denn der Rechtsschutz darf nicht davon abhängen, ob der Bürger die Erledigung noch rechtzeitig durch Klageerhebung „überholen“ konnte. Die Gegenauffassung verweist auf die allgemeine Feststellungsklage nach § 43 I VwGO.

KARTE 4 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg, statthafte Klageart und Erledigung — 4. Statthafte Klageart — analoge Anwendung bei erledigtem Verpflichtungsbegehren: Was ist damit gemeint?

Hat sich das Begehren auf Erlass eines Verwaltungsakts erledigt — etwa weil die begehrte Erlaubnis für ein bereits vergangenes Ereignis nicht mehr erteilt werden kann —, ist § 113 I 4 VwGO nach h. M. ebenfalls analog anzuwenden. Festgestellt wird dann, dass die Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig war und der Kläger einen Anspruch auf den Verwaltungsakt hatte.

KARTE 5 / 9

Zulässigkeit — Rechtsweg, statthafte Klageart und Erledigung — 5. Erledigung des Verwaltungsakts: Was ist damit gemeint?

Erledigung bedeutet den Wegfall der vom Verwaltungsakt ausgehenden Regelungswirkung und damit der Beschwer: Der Verwaltungsakt ist nicht mehr geeignet, rechtliche Wirkungen zu entfalten, § 43 II VwVfG. In Betracht kommen insbesondere Zeitablauf, Wegfall des Regelungsobjekts, Rücknahme oder Widerruf, Erlass eines ersetzenden Verwaltungsakts sowie Verzicht; der bloße Vollzug erledigt den Verwaltungsakt nur, wenn von ihm keine fortdauernde Beschwer mehr ausgeht.

KARTE 6 / 9

Zulässigkeit — Klagebefugnis und Fortsetzungsfeststellungsinteresse — 1. Klagebefugnis: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist entsprechend § 42 II VwGO die Möglichkeit, durch den erledigten Verwaltungsakt in eigenen Rechten verletzt worden zu sein. Nach der Möglichkeitstheorie genügt, dass eine Rechtsverletzung nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist; beim erledigten Verpflichtungsbegehren ist die Möglichkeit eines Anspruchs auf Erlass des Verwaltungsakts darzulegen.

KARTE 7 / 9

Zulässigkeit — Klagebefugnis und Fortsetzungsfeststellungsinteresse — 2. Berechtigtes Interesse an der Feststellung: Was ist damit gemeint?

§ 113 I 4 VwGO verlangt ein berechtigtes Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art an der Feststellung der Rechtswidrigkeit. Das Interesse muss im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen und gerade auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit dieses Verwaltungsakts gerichtet sein; anerkannt sind vier Fallgruppen.

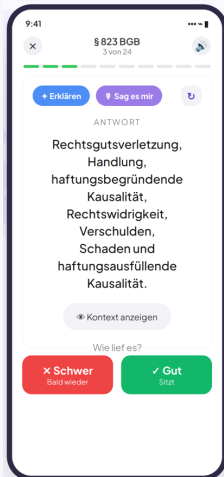
KARTE 8 / 9

Zulässigkeit — Klagebefugnis und Fortsetzungsfeststellungsinteresse — 3. Fallgruppe: Wiederholungsgefahr: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist die hinreichend konkrete Gefahr, dass die Behörde in absehbarer Zeit einen gleichartigen Verwaltungsakt gegenüber demselben Kläger unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Umständen erlassen wird. Die bloße theoretische Möglichkeit einer Wiederholung genügt nicht.

Zulässigkeit — Klagebefugnis und Fortsetzungsfeststellungsinteresse — 4. Fallgruppe: Rehabilitationsinteresse: Was ist damit gemeint?

Ein Rehabilitationsinteresse besteht, wenn dem Verwaltungsakt eine diskriminierende Wirkung zukommt, die dem Kläger noch gegenwärtig anhaftet und ihn in seinem Ansehen oder seiner Persönlichkeit beeinträchtigt. Typisch sind ehrenrührige Vorwürfe oder ein stigmatisierender Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, etwa bei polizeilichen Maßnahmen in der Öffentlichkeit.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.